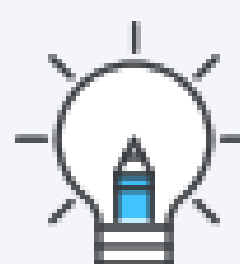


공개제안



신청내용

제목	근로기준법 제74조의2(태아검진 시간의 허용 등)에 대하여 법적 효력 요청
평점	-
분야	노동/환경
처리기관	고용노동부

■ 현황 및 문제점

안녕하세요.

근로기준법 제74조의2(태아검진 시간의 허용 등) 및 보자보건법에 따르면

① 사용자는 임신한 여성근로자가 「모자보건법」 제10조에 따른 임신부 정기건강진단을 받는데 필요한 시간을 청구하는 경우 이를 허용하여 주어야 한다.

라고 명시되어있습니다.

하지만 현실에서 이를 맘편히 사용할 수 있는 근로자는 많지 않습니다. 오히려 회사의 눈치를 보게됩니다.

임신기 단축근로도 법제화 되지 않았다면, 이를 솔선수범하여 시행할 회사가 얼마나 될까요?

법으로 정해지지 않은 이 조항이 잘 지켜질까요?

저희 회사도 마찬가지였습니다.

현재 제가 다니고 있는 직장에서도 처음 해당 조항에 대해 문의하였을때엔 그런 규정이 없다고 하였습니다.

위 조항에 대해 인지조차 못한건지 알고도 일단 없다고 하면 다들 그냥 넘어가니 그렇게 말을 했는지는 모르겠으나, 없다고 하였다가, 취업규칙 및 해당 법령을 보여드렸더니 사내 최초로 제가 '2시간'을 허용받아 검진을 받고 있는 상황입니다.

여성 비율이 90%이상인 회사 특성상 임신을 하고 휴직, 퇴사를 하는 수 많은 직원이 있었지만

저를 제외한 아무도 이 제도를 이용하지 못한 것 입니다.

추가로, 법령에서 명확한 시간을 규정하지는 않았지만, '필요한 시간을 청구'하면 이를 '허용해 주어야 한다.'고 나와 있는데

이를 현실적으로 필요한 만큼 허용할 회사 또한 많지 않다고 생각합니다.

아무런 법적 제재가 없기 때문에, 사측에서는 들어줄 이유도 불이익도 없기때문입니다.

오히려 회사의 입장에서는 검진허용으로 근로자가 자리를 비우는게 손해라고 생각할 것 입니다.

저 또한 시간을 청구하였으나 허용이 아닌, 처음에 정한 2시간 이외에는 불가하다라는 답변이 돌아왔습니다.

임신중기에 접어들며 이번 검진은 정밀초음파로 시간이 오래걸리고, 이에 따른 예약에 제한이 있는 상황이라 2시간으로 병원 예약이 불가능 한 상황이었습니다.

사측에 필요한 시간에 대하여 청구 및 확인을 요청하였더니,

2시간 이외 지급할 수 없으니 추가 필요한 시간은 개인연차를 소진하라고 답변 받은 상태입니다.

이렇듯 회사에서는 법적 제재가 없는 규항에 대해서는 많은 협조를 하지 않습니다.

위 사항에 대해 고용노동부 질의 결과,

시간이 정해진 것도 아니며 해당 규정은 어떠한 법적 제재가 있는게 아니기 때문에

개인연차 소진에 대해서 책임을 물을 수 없다고 합니다.

정부에서 수 많은 저출산 해결 대책을 세우고 있지만,

이런 것들 조차 제대로 이루어지지 않는 현실에 출산율이 쉽게 높아질까요?

■ 개선방안

근로기준법 제74조의2(태아검진 시간의 허용 등)에 대한 법적 효력을 요청합니다.

육아휴직과 같이, 태아검진 시간의 허용이 권고 사항이 아닌 법적으로 준수해야 할 사항이 될 수 있도록 요청드립니다.

최소한의 시간을 규정하여 임신기 여성 근로자만 피해보는 구조를 개선해주셨으면 합니다.

연차는 개인이 희망할 때에 사용할 수 있는 근로제도의 한 가지인데,

위와 같이 개인이 희망하지 않는 경우에도 이렇게 불가피하게 소진을 할 수 밖에 없는 상황이 발생합니다.

이는 법적 제도와 장치가 약하기 때문이라고 생각합니다.

그나마 저는 사측에 문의라도 하여 제 권리를 일부 찾았고,

추가 필요한 시간에 대해서 허용받지는 못했지만 말이라도 해보고 고용노동부의 질의도 하고 이렇게 민원도 넣고 있지만

이전에 저의 직장에 다녔던, 그리고 휴직에 들어가 있는 직원들을 포함하여 수많은 여성 근로자들은 임신 자체가 회사의 눈치를 볼 일이 되어, 권리를 주장하지도 못하고 있는 게 현실입니다.

여전히 많은 임신기 근로자는 회사의 눈치를 볼 수 밖에 없습니다.

저출산 해결을 위해 금전적 지원도 필요하겠지만 내가 이루어온 직업과 직장을 놓고 싶지 않은 여성 근로자들도 많습니다.

저출산 해결을 위해 일과 가정이 양립하고, 임신기의 여성근로자가 직장을 유지할 수 있도록 현재도의 허점을 면밀히 파악하고 개선해주시기를 요청드립니다.

■ 기대효과

저출산 극복 및 경력단절 여성 감소에 도움